«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Протоколом загальних зборів
учасників (засновників)
№29/11/2024
ТОВ «ФК «АКЦЕНТ ФІНАНС»
від «29» листопада 2024 року

ПРИМІРНИЙ КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР №___

м. _____ **«__» _____ 20_**

ТОВАРИСТВО З ОБЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АКЦЕНТ ФІНАНС», код _____, в особі _____, що діє на підставі _____, надалі – **«Кредитодавець»**, з однієї сторони та

_____

(**для фізичних осіб-підприємців**: прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер свідоцтва, ким і коли видане; **для юридичних осіб**: повне найменування, посада, прізвище, ім'я, по батькові представника, документ, на підставі якого діє представник),

надалі – **«Позичальник»**, який діє особисто, з іншої сторони, а разом іменовані як **«Сторони»**, уклали цей Договір надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, надалі – **«Договір»**, про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Кредитодавець згідно положень цього Договору надає Позичальнику фінансовий кредит (надалі – **«Кредит»**) на наступних умовах:

Сума Кредиту: ___(___) грн.;

Строк Кредиту: __(__) місяців, а саме з «_»____ по «_» _____;

Тип Кредиту: _____;

Цільове призначення Кредиту за цим Договором: _____ та оплата комісійної винагороди за надання Кредиту, що передбачена в п. 1.2. цього Договору.

Дата видачі кредиту:

Плата за користування Кредитом:

а) Позичальник зобов'язується повернути Кредитодавцю всю суму Кредиту та сплатити проценти за користування Кредитом не пізніше зазначеного в цьому Договорі строку;

б) Позичальник сплачує Кредитодавцю проценти за користування Кредитом у розмірі __% річних. Процентна ставка за Кредитом – фіксована.

1.2. Комісійна винагорода за надання Кредиту становить _____ (надалі – «Комісійна винагорода»). Оплата такої Комісійної винагороди здійснюється одноразово за рахунок наданого Кредиту шляхом утримання Кредитодавцем суми Комісійної винагороди під час надання Кредиту.

1.3. Укладений Сторонами Договір є комплексним і містить як норми відповідно до чинного законодавства України, що регулюють правовідносини між Сторонами, пов'язані з кредитуванням, так і норми щодо забезпечення виконання зобов'язань Позичальника перед Кредитором.

1.4 Орієнтовна сукупна вартість Кредиту за цим Договором становить __% в процентному значенні та _____ грн. у грошовому виразі, та складається з платежів:

1.4.1 погашення основної суми Кредиту _____ грн.

1.4.2 проценти за користування Кредитом _____ грн.

1.4.3 комісійна винагорода за надання Кредиту _____ грн.

1.4.4 на користь третіх осіб, пов'язаних із:
- страхуванням _____ грн.
- послугами нотаріусів _____ грн.
- іншими послугами (біржові збори,
- послуги реєстраторів, оцінювача, тощо) _____ грн.

2. Порядок надання Кредиту, нарахування відсотків та повернення Кредиту і сплати процентів за користування Кредитом

2.1. Кредит, згідно до п. 1.1. цього Договору, надається Позичальнику: готівкою з каси Кредитодавця або в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів з поточного рахунку Кредитодавця на поточний рахунок Позичальника, зазначений в розділі 10 цього Договору (за відповідною заявою Позичальника) *(необхідне обрати)*.

2.2. Днем надання Кредиту вважається день отримання Позичальником суми Кредиту з каси Кредитодавця або день перерахування грошових коштів з поточного рахунку Кредитодавця на поточний рахунок Позичальника. Днем повернення Кредиту є день внесення суми Кредиту та сплати процентів за користування ним в касу Кредитодавця або день надходження коштів на поточний рахунок Кредитодавця, що підтверджується випискою з поточного рахунку Кредитодавця.

2.3. Протягом строку кредитування проценти за користування Кредитом нараховуються на залишок заборгованості по Кредиту, наявну на початок календарного дня, за період фактичного користування Кредитом, із урахуванням дня видачі Кредиту та неврахування дня повернення Кредиту.

2.4. Платежі з повернення Кредиту здійснюються _____.

2.5. Сплата процентів за користування Кредитом здійснюється _____.

3. Умови забезпечення Кредиту

3.1. Кредит надається Позичальнику на умовах строковості, повернення, цільового характеру використання, платності та забезпеченості.

3.2. В якості забезпечення своїх зобов’язань щодо повернення Кредиту, сплати процентів за користування Кредитом та неустойки (пені), а також інших витрат за цим Договором Позичальник передає Кредитодавцю: _____ *(вказати вид забезпечення: застава, порука, гарантія, інші види забезпечення, не заборонені законодавством).*

3.3. Відповідальність за оформлення забезпечення Кредиту у відповідності до вимог чинного законодавства та всі витрати, пов’язані з таким оформленням, покладаються на Позичальника.

3.4. Крім визначеного п. 3.2. цього Договору забезпечення, Кредит також забезпечується всім належним Позичальнику на праві власності майном та коштами, на які згідно чинного законодавства може бути звернено стягнення.

3.5. Позичальник підтверджує, що майно, яким здійснюватиметься забезпечення виконання зобов’язання за цим Договором належить йому (Позичальнику) на праві власності, не обмежене в обігу, під заставою у третіх осіб не перебуває, а також не знаходиться у податковій заставі.

4. Права та обов’язки Позичальника

4.1. **<u>Позичальник має право</u>:**

4.1.1. Звернутися до Кредитодавця з пропозицією достроково повернути суму Кредиту та/або нараховані за фактичний строк користування Кредитом проценти.

4.1.2. Звернутися до Кредитодавця з пропозицією подовжити строк користування Кредитом, за умови погашення заборгованості щодо сплати процентів за фактичний строк користування Кредитом на дату прийняття Кредитодавцем такої пропозиції.

4.1.3. Звернутися до Кредитодавця з пропозицією збільшити суму Кредиту, за умови повної сплати процентів за фактичний строк користування Кредитом на дату прийняття Кредитодавцем такої пропозиції, а також за умови, що за згодою Сторін буде відповідно змінено вид та/або розмір забезпечення за цим Договором.

4.1.4. Достроково розірвати цей Договір, повністю повернувши всю суму одержаного Кредиту, а також проценти та інші платежі за користування ним.

4.1.5. Відмовитися від Договору протягом 14 календарних днів, письмово звернувшись до Кредитодавця.

4.2. <u>Позичальник зобов'язується</u>:

4.2.1. Використати Кредит на зазначені в цьому Договорі цілі і забезпечити повернення Кредиту та сплату процентів та інших платежів за користування ним відповідно до умов цього Договору шляхом внесення грошових коштів готівкою в касу Кредитодавця або в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів з поточного рахунку Позичальника на поточний рахунок Кредитодавця, зазначений в розділі 10 цього Договору.

Якщо день повернення Кредиту та/або сплати процентів та інших платежів за користування Кредитом є неробочим (вихідним, святковим) днем, то Позичальник зобов'язаний здійснити платіж, що підлягає сплаті, у наступний робочий день.

У разі несплати Кредиту та/або процентів і інших платежів у період, зазначений у цьому Договорі, сума зобов'язань по погашенню Кредиту та/або процентів з наступного за останнім для сплати днем вважається простроченою.

4.2.2. При недостатності коштів для повного повернення заборгованості Позичальника за цим Договором, що направляються для її оплати, погашення повинно здійснюватися у такій черговості:

- прострочені проценти за користування Кредитом (за їх наявності);
- прострочена сума Кредиту (за її наявності);
- строкові проценти за користування Кредитом (за їх наявності);
- строкове повернення Кредиту;
- неустойки (пені) за прострочення виконання зобов'язань (за їх наявності).

4.2.3. У разі несвоєчасного повернення Позичальником обумовленої суми Кредиту та нарахованих процентів за його користування Позичальник повинен сплатити Кредитодавцю неустойку (пеню).

4.2.4. Протягом __(__) банківських днів з дня настання наступних змін повідомити Кредитодавця про: зміну місця проживання, роботи, прізвища, складу родини та інших даних про Позичальника, які зафіксовані в цьому Договорі.

4.2.5. На вимогу Кредитодавця надавати всі необхідні матеріали для перевірки забезпечення Кредиту і контролю за його використанням та поверненням, а також будь-яку інформацію та документи стосовно свого фінансово-майнового стану та іншу інформацію і документи, що мають відношення до цього Договору.

4.2.6. При достроковому припиненні кредитування за цим Договором, Позичальник зобов'язаний повернути Кредит, проценти за користування Кредитом, неустойки (пені), передбачені цим Договором, протягом __(__) банківських днів з дати отримання повідомлення Кредитодавця про припинення кредитування за цим Договором.

5. Права та обов'язки Кредитодавця

5.1. <u>Кредитодавець має право</u>:

5.1.1. Дозволяти за клопотанням Позичальника в окремих випадках у разі наявності вільних кредитних ресурсів перенесення строків повернення Кредиту з можливим за згодою сторін підвищенням процентної ставки за користування Кредитом.

5.1.2. Проводити перевірку цільового використання Кредиту, забезпеченість Кредиту, а також перевірку фінансового стану Позичальника шляхом:

- аналізу та перевірки достовірності первинних документів, що підтверджують цільове використання Кредиту;

- перевірки наявності майна, для придбання якого був наданий Кредит за місцем знаходження такого майна;
- аналізу документів Позичальника, що підтверджують його платоспроможність.

5.1.3. У разі затримання Позичальником сплати частини Кредиту щонайменше на один календарний місяць Кредитодавець має право вимагати повернення Кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі.

5.1.4. У разі несплати Позичальником суми Кредиту та нарахованих процентів в строки, передбачені цим Договором, Кредитодавець має право на звернення стягнення на заставлене майно, або примусове списання суми заборгованості з поточного чи інших рахунків Позичальника відповідно до законодавства, а також звернутись до третіх осіб (гаранта або поручителя) з вимогою виконати обов'язки Позичальника за цим Договором.

5.2. <u>Кредитодавець зобов'язується</u>:

5.2.1. Перед укладенням договору про надання фінансових послуг, відповідно до статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», повідомити клієнта у письмовій або електронній формі, у тому числі шляхом надання клієнту доступу до такої інформації на власному веб-сайті особи, яка надає фінансові послуги, про:

1) надавача фінансових послуг:

а) найменування, місцезнаходження, контактний номер телефону, адреса електронної пошти надавача фінансових послуг та адреса, за якою приймаються скарги клієнтів;

б) відомості про відокремлені підрозділи, місця надання фінансових послуг;

в) відомості про склад органів управління;

г) відомості про фінансові показники діяльності, структуру власності, іншу інформацію про надавача фінансових послуг, що підлягає оприлюдненню відповідно до закону;

ґ) відомості про державну реєстрацію надавача фінансових послуг;

д) інформація про наявність у надавача фінансових послуг права на надання відповідної фінансової послуги та про його включення до Реєстру, що містить відомості про такого надавача фінансових послуг;

е) відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, відкриття ліквідаційної процедури, застосування процедури санації до надавача фінансових послуг;

є) рішення про ліквідацію/припинення надавача фінансових послуг;

ж) контактна інформація Регулятора, який здійснює державне регулювання щодо діяльності надавача фінансових послуг;

2) перелік послуг та продуктів, що надаються надавачем фінансових послуг, порядок та умови їх надання;

3) вартість, ціну/тарифи, розмір плати (проценти, винагороду) щодо продуктів залежно від виду фінансової послуги (для продуктів, які пропонуються клієнтам, що не є споживачами, така інформація може бути індивідуальною);

4) механізми захисту прав споживачів (про можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів, а також про наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства України щодо окремих видів фінансових послуг та/або продуктів);

5) найменування (для фізичної особи або фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) посередників (за наявності).

5.2.2 Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати укладання Договору надати Кредит шляхом _____.

5.2.3. Нараховувати проценти за користування Кредитом в порядку та розмірі, передбаченим цим Договором.

5.2.4 Прийняти від Позичальника виконання зобов'язань за Договором (у тому числі дострокове), як частинами, так і у повному обсязі.

6. Строк дії Договору

6.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Кредитодавця та Позичальника (за наявності) дня його підписання Сторонами на строк _____ (прописом: _____ місяців або днів - необхідне підкреслити) та діє до „___”_____ 20_ р. включно.

7. Відповідальність Сторін

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства України та умов цього Договору.

7.2. За порушення строків повернення Кредиту та процентів за користування Кредитом Позичальник сплачує Кредитодавцю додатково до встановленої процентної ставки:

- Позичальник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу Кредитодавця зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.;

7.3. У разі відсутності коштів у Позичальника, відшкодування боргів Кредитодавцю проводиться шляхом звернення з Позичальника у судовому порядку.

7.4. Спірні питання за цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а у разі недосягнення згоди – розглядаються у судовому порядку згідно з чинним законодавством.

8. Порядок зміни та припинення дії договору
Умови дострокового розірвання договору

8.1. Всі зміни та доповнення до цього Договору мають бути вчинені у формі Додаткового договору та підписані Сторонами, з обов'язковим посиланням на цей Договір.

8.2. Будь-які повідомлення Сторін щодо виконання цього Договору одна одній повинні бути оформлені письмово.

8.3. Цей Договір може бути розірваний достроково у відповідності до ст. 652 Цивільного кодексу України:

8.3.1. За згодою Сторін, у зв’язку із істотною зміною обставин, якими Сторони керувались при укладенні Договору. При цьому Позичальник зобов’язаний повернути Кредитодавцеві кредит та сплатити проценти (відсотки) за користування кредитом за весь час фактичного користування кредитом не пізніше _____ робочих днів після підписання Сторонами відповідного Додаткового Договору, який є невід’ємною частиною цього Договору.

8.4. Позичальник має право розірвати цей договір достроково в односторонньому порядку у за умови:

8.4.1. Письмового повідомлення Кредитодавця про намір дострокового розірвання договору в односторонньому порядку, при цьому Позичальник зобов’язаний, повернути Кредитодавцеві всю суму фактично отриманого кредиту, сплатити встановлені у цьому Договорі проценти (відсотки) за весь час фактичного користування кредитом та виконати інші зобов’язання, передбачені цим Договором. У такому випадку Договір вважається розірваним, а зобов’язання Сторін припиненими з дня, що є наступним за днем, вказаним в повідомлені Позичальника.

8.5. Кредитодавець має право розірвати цей договір достроково в односторонньому порядку за умови:

8.5.1. Ненадання Позичальником відповідного забезпечення кредиту протягом двох робочих днів з моменту підписання Сторонами цього Договору;

8.5.2. Неповернення Позичальником кредиту повністю або частково протягом більш як одного місяця, або перевищення сумою простроченої заборгованості суми кредиту

більш як на 20 (двадцять) % відсотків, або несплати Позичальником більше однієї виплати, яка перевищує 5 (п'ять) % відсотків від суми кредиту.

8.5.3. Якщо Позичальник використав або використовує кредит не за ціллю, визначеною п. 1.1. цього Договору (у випадку нецільового використання).

8.5.4. Надання Позичальником недостовірної, неправдивої (такої, що не відповідає дійсності) інформації і документів замість достовірної, яка вимагається відповідно до цього Договору, якщо такий факт виявлено після укладення цього Договору;

8.5.5. Якщо на майно Позичальника за ініціативою третіх осіб звернуто стягнення або накладено арешт, або третіми особами пред'явлено права на забезпечення зобов'язань Позичальника за цим договором.

8.5.6. Неповідомлення Позичальником інформації, що спричинило порушення строку повернення кредиту та сплати процентів (відсотків) за користування кредитом неможливість перевірки Кредитодавцем цільового використання кредиту або наявності забезпечення кредиту, чи зробило неможливим належне виконання інших умов цього Договору будь-якою із Сторін.

8.6. У будь-який момент після настання випадку або випадків, визначених у п., 8.5. цього Договору, Кредитодавець вправі шляхом письмового повідомлення на адресу Позичальника вимагати негайного повернення кредиту та сплати процентів (відсотків) за весь час фактичного користування кредитом за цим Договором. Позичальник зобов'язаний повернути кредит Кредитодавцеві та сплатити проценти за користування кредитом не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту одержання Позичальником письмового повідомлення Кредитодавця про розірвання Договору.

8.7. Цей Договір вважається розірваним на підставі п. 8.5 Договору, з наступного дня після закінчення строку, встановленого в п.8.6 цього Договору.

8.8. Розірвання Договору не звільняє Позичальника від обов'язку повернути кредит Кредитодавцеві та сплатити проценти за користування кредитом.

8.9. Припинення дії договору здійснюється згідно законодавства України.

9. Інші умови Договору

9.1. Умови цього Договору є конфіденційною інформацією та можуть бути розголошені виключно на підставах, передбачених законодавством України. Позичальник засвідчує, що він ознайомлений з внутрішніми правилами про надання фінансових послуг Кредитодавцем.

9.2. Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках по одному для кожної зі Сторін.

9.3. Всі додатки, зміни та доповнення до цього Договору мають бути вчинені в письмовій формі та підписані належним чином Сторонами, з обов'язковим посиланням на цей Договір.

9.4. Сторони підтверджують, що інформація, зазначена в статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», надана в повному обсязі та Позичальник ознайомлений з «Правилами надання коштів та банківських металів у кредит» Кредитодавця.

10. Підписи та реквізити Сторін:

КРЕДИТОДАВЕЦЬ	ПОЗИЧАЛЬНИК
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКЦЕНТ ФІНАНС"	_____

Код за ЄДРПОУ - _____
Місцезнаходження: _____
Поточний рахунок
IBAN UA_____
в _____

Посада

_____/_____/М.П.
(підпис)

Паспорт: серія _____ № _____
виданий: _____
Місцезнаходження: _____
Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб-підприємців) _____
п/р _____
в _____
тел./факс: _____

_____/_____/ М.П.